

السؤال الثاني اختر سؤالين من ثلاثة

الاسئلة المهمة ↓□↓□

- السؤال الاول : تكلم عن ضوابط التمييز بين العمل التجاري والمدني ؟
- السؤال الثاني : تكلم عن التزامات المهنيه لطائفه التجار ؟
- السؤال الثالث : تكلم عن الشروط الموضوعيه الخاصه للشركه ؟
- السؤال الرابع : تكلم عن شركه التضامن مبينا تعريفها وخصائصها وجزاء تخلف شهرها ؟
- السؤال الخامس : تكلم عن شركه الشخص الواحد مبينل تعريفها وخصائصها و احكامها بالتفصيل المناسب ؟

السؤال الثاني اختر سؤالين من ثلاثة

المتوقع

- السؤال الاول : تكلم عن التزامات المهنيه لطائفه التجار ؟
- السؤال الثاني : تكلم عن الشروط الموضوعيه الخاصه للشركه ؟
- السؤال الثالث : تكلم عن شركه الشخص الواحد مبينل تعريفها وخصائصها و احكامها بالتفصيل المناسب ؟

اسئله صح وخطا من المقدمة

١. القانون التجاري ينظم العلاقات بين الأفراد والشركات. (صح)
٢. لا يشترط عنصر الاحتراف لاكتساب صفة التاجر. (خطأ)
٣. القانون التجاري يهتم فقط بالعلاقات التجارية البحتة. (صح)
٤. يمكن للأجنبي ممارسة التجارة دون قيود. (خطأ)
٥. القانون التجاري يعترف بالعادات التجارية كمصدر للقواعد. (صح)
٦. التجارة تعتبر من الأعمال المدنية. (خطأ)
٧. صفة التاجر تكتسب تلقائيًا بمجرد ممارسة العمل التجاري. (خطأ)
٨. الأعمال التجارية تحكمها قوانين مختلفة عن الأعمال المدنية. (صح)

٩. التاجر الفرد لا يلتزم بمسك دفاتر تجارية. (خطأ)
١٠. القانون التجاري يلزم التجار بإشهار صفتهم بالسجل التجاري. (صح)
١١. كل شخص يزاول عملاً تجارياً يصبح تاجراً. (خطأ)
١٢. يعتبر الإفلاس نتيجة طبيعية لممارسة التجارة. (خطأ)
١٣. الإفلاس يؤدي إلى فقدان الصفة التجارية. (خطأ)
١٤. الأعمال المختلطة يحكمها القانون المدني دائماً. (خطأ)
١٥. دفتر اليومية إلزامي لكل تاجر. (صح)
١٦. القانون التجاري لا يتضمن عقوبات مدنية. (خطأ)
١٧. المراسلات التجارية تعتبر مستنداً قانونياً. (صح)
١٨. الدولة تكتسب صفة التاجر. (خطأ)
١٩. الصلح الواقي من الإفلاس مسموح في القانون التجاري. (صح)
٢٠. الأعمال التحضيرية تعد أعمالاً تجارية. (خطأ)

اسئله صح وخطا من باب التاجر

١. كل من يزاول عملاً تجارياً يصبح تاجراً. (خطأ)
٢. صفة التاجر تعتمد على الاحتراف والاعتقاد. (صح)
٣. الشريك المتضامن يكتسب صفة التاجر. (صح)
٤. القاصر يمكنه اكتساب صفة التاجر دون إذن. (خطأ)
٥. يجوز للمرأة الأجنبية ممارسة التجارة بدون إذن زوجها. (خطأ)
٦. الإفلاس يؤدي تلقائياً لفقدان صفة التاجر. (خطأ)
٧. دفاتر التاجر دليل أمام القضاء التجاري. (صح)
٨. الموظف العام يحق له ممارسة التجارة. (خطأ)
٩. دفتر الجرد من الدفاتر الإلزامية. (صح)
١٠. التاجر ملزم بإشهار صفة التاجر. (صح)

١١. يجوز إثبات الديون التجارية بكافة طرق الإثبات. (صح)
١٢. الإفلاس لا يمنع من طلب الصلح الوافي. (صح)
١٣. دفاتر التاجر المنتظمة دليل كامل أمام القضاء المدني. (صح)
١٤. القاصر لا يمكنه التعاقد في التجارة (خطأ)
١٥. اكتساب صفة التاجر يتطلب تسجيل الاسم التجاري. (صح)
١٦. التجارة تعتبر مهنة حرة مثل الطب. (خطأ)
١٧. الإعذار ضروري للدائن التجاري. (خطأ)
١٨. يجوز قبول دفاتر التاجر غير المنتظمة كدليل. (خطأ)
١٩. الإفلاس الناتج عن الاحتيال غير مشروع. (صح)
٢٠. يعتبر مدير الشركة متضامناً مع الشركاء في المسؤولية. (صح)

اسئلة صح وخطا مقدمة الشركات

١. الشركة عقد يتم بمقتضاه اشتراك شخصين أو أكثر في مشروع مالي.
صح
٢. يجوز تكوين الشركة لممارسة الأعمال المدنية والتجارية معاً.
صح
٣. لا تشترط الشركة وجود رأس مال.
خطأ
٤. الشخصية الاعتبارية للشركة تبدأ من تاريخ تكوينها.
خطأ
٥. يجوز للشركة أن تتكون من شخص واحد.
صح
٦. عقد الشركة غير ملزم بالتسجيل أو الإشهار.
خطأ
٧. يعتبر الشركاء مسؤولين عن ديون الشركة حتى بعد حلها.

صح

٨. لا يمكن أن تكون حصة الشريك في شكل عمل.

خطأ

٩. رأس مال الشركة يمثل الضمان العام للدائنين.

صح

١٠. يجوز للشريك الانسحاب من الشركة في أي وقت.

خطأ

١١. أرباح الشركة توزع بالتساوي بين الشركاء دائماً.

خطأ

١٢. الشركة لا تكتسب الشخصية القانونية إلا بعد تسجيلها.

صح

١٣. شركة التضامن هي شركة من شركات الأموال.

خطأ

١٤. يكتسب الشريك صفة التاجر بمجرد انضمامه للشركة.

صح

١٥. يمكن إثبات عقد الشركة بشهادة الشهود.

خطأ

١٦. تعتبر الشركة من الأشخاص المعنوية. (صح)

١٧. يمكن تعديل عقد الشركة دون موافقة جميع الشركاء.

خطأ

١٨. يمكن تكوين رأس مال الشركة من حصص نقدية وعينية.

صح

١٩. يجب ذكر اسم الشركاء المتضامنين في اسم الشركة.

صح

٢٠. الشخص الاعتباري لا يمكنه أن يكون شريكاً في شركة.

خطأ

اسئلة صح وخطا شركة التضامن

١. شركة التضامن تتكون من شخصين على الأقل.

صح

٢. الشريك المتضامن مسئول مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة.

صح

٣. لا يجوز للشريك المتضامن الانسحاب دون موافقة الآخرين.

صح

٤. يجوز للشريك الموصي إدارة الشركة.

خطأ

٥. يجب كتابة عقد شركة التضامن وتسجيله.

صح

٦. الأرباح توزع بالتساوي بين الشركاء.

خطأ

٧. الديون تسقط عن الشريك المتضامن بوفاة.

خطأ

٨. يجوز للشريك بيع حصته لطرف ثالث بدون موافقة الآخرين.

خطأ

٩. اسم الشركة يجب أن يتضمن أسماء جميع الشركاء المتضامنين.

صح

١٠. شركة التضامن ليس لها شخصية اعتبارية.

خطأ

١١. يجوز للشريك المتضامن التعاقد لحساب الشركة.

صح

١٢. حل الشركة يتم بوفاة أحد الشركاء فقط.

خطأ

١٣. الشريك المتضامن لا يكتسب صفة التاجر.

خطأ

١٤. شركة التضامن لا تحتاج لإشهار.

خطأ

١٥. يجوز تكوين شركة تضامن بين أشخاص معنويين.

صح

١٦. لا يحق للشريك المتضامن التعاقد مع الغير باسمه الشخصي لحساب الشركة.

صح

١٧. مسؤولية الشريك الموصي محدودة بقدر حصته.

صح

١٨. يمكن حل الشركة باتفاق الشركاء.

صح

١٩. التزام الشريك المتضامن بالدفع تضامني.

صح

٢٠. الشريك المتضامن يملك الإدارة الكاملة.

صح

اسئلة شركة الشخص الواحد

١. شركة الشخص الواحد مملوكة بالكامل لشخص واحد.

صح

٢. شركة الشخص الواحد تكتسب الشخصية الاعتبارية بمجرد تسجيلها.

صح

٣. تعتبر شركة الشخص الواحد مؤسسة فردية.

خطأ

٤. المؤسس مسئول شخصياً عن ديون الشركة.

خطأ

٥. يجوز للمؤسس إدخال شركاء جدد.

خطأ

٦. يتم تحديد رأس مال الشركة وفقاً لرغبة المؤسس.

صح

٧. لا يحق لشركة الشخص الواحد ممارسة نشاط تجاري.

خطأ

٨. يجوز للمؤسس حل الشركة بإرادته المنفردة.

صح

٩. شركة الشخص الواحد تخضع للأحكام العامة للشركات.

صح

١٠. لا يجوز للشخص الطبيعي تأسيس شركة شخص واحد.

خطأ

١١. يجوز للشخص الاعتباري تأسيس شركة شخص واحد.

صح

١٢. شركة الشخص الواحد لا تحتاج إلى شهر أو تسجيل.

خطأ

١٣. رأس مال الشركة يمثل الضمان العام للدائنين.

صح

١٤. المؤسس ملزم بمسك دفاتر تجارية.

صح

١٥. المؤسس مسئول في حدود رأس المال فقط.

صح

١٦. يجوز للمؤسس تعيين مدير للشركة.

صح

١٧. اسم الشركة يجب أن يتضمن عبارة "شركة شخص واحد".

صح

١٨. يجوز تأسيس أكثر من شركة شخص واحد لنفس الشخص.

خطأ

١٩. توزيع الأرباح يتم بقرار المؤسس.

صح

٢٠. المؤسس يعتبر شريكاً مع نفسه.

خطأ

□ السؤال (أ): تكلم عن شروط اكتساب صفة التاجر وآثارها القانونية.

أولاً: شروط اكتساب صفة التاجر:

طبقاً للمادة (١٠) من القانون التجاري المصري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩، يُشترط لاكتساب الشخص صفة التاجر ما يلي:

١. مزاولة عمل تجاري:

يجب أن يباشر الشخص أحد الأعمال التجارية المذكورة في القانون، سواء كانت بطبيعتها (كشراء منقولات بقصد البيع) أو بالتبعية أو بالمقولة.

٢. الاحتراف:

يُشترط أن تكون مزاولة العمل التجاري على سبيل الاحتراف، أي بصفة متكررة ومنتظمة ومستمرة، وليس عملاً عارضاً.

٣. الأهلية القانونية:

يجب أن يكون الشخص متمتعاً بالأهلية اللازمة لمزاولة التجارة، أي بلغ سن ٢١ عاماً (ما لم يكن مأذوناً له من المحكمة)، وألا يكون من المحظور عليهم ممارسة التجارة.
ملحوظة: لا تُكتسب صفة التاجر إلا إذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة معاً.

ثانياً: الآثار القانونية المترتبة على اكتساب صفة التاجر:

١. الالتزام بمسك الدفاتر التجارية:

يُلزم التاجر بموجب القانون بمسك دفاتر منتظمة (دفتر اليومية والجرد) لتسجيل عملياته التجارية (م ٢١ من القانون التجاري).

٢. القيد في السجل التجاري:

يجب على التاجر أن يقيد اسمه في السجل التجاري خلال مدة لا تتجاوز ٣٠ يوماً من تاريخ مزاويلته للتجارة (م ٥ من قانون السجل التجاري).

٣. الخضوع لنظام الإفلاس:

التاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه التجارية يخضع لنظام الإفلاس وليس الإعسار المدني.

٤. الخضوع للضريبة التجارية:

بما أنه يحقق أرباحاً من نشاطه التجاري، يُلزم قانوناً بدفع الضرائب الخاصة بالنشاط التجاري.

٥. الخضوع لأحكام القانون التجاري:

مثل الإثبات بالدفاتر التجارية، والأحكام الخاصة بالعقود التجارية والتقاضي أمام المحكمة الاقتصادية في بعض الحالات.

□ خاتمة:

صفة التاجر لا تُمنح جزأفاً، بل تُكتسب وفقاً لشروط قانونية واضحة، ويترتب عليها التزامات قانونية هامة تمثل جوهر النظام التجاري. لذلك ففهم هذه الشروط والآثار يُعد أمراً أساسياً لكل دارس أو ممتحن للتجارة

السؤال (ب): اشرح الشروط الموضوعية الخاصة لتكوين الشركة، مع بيان أنواع البطلان التي قد تلحق بها.

أولاً: الشروط الموضوعية الخاصة لتكوين الشركة:

بالإضافة للشروط العامة للعقود (الرضا، المحل، السبب)، هناك شروط موضوعية خاصة لتكوين الشركات وهي:

١. تعدد الشركاء:

لا يجوز أن تؤسس الشركة من شخص واحد (إلا في حالات معينة كشركة الشخص الواحد)، لذا يلزم وجود شريكين فأكثر حسب نوع الشركة.

٢. تقديم الحصص:

يجب على كل شريك أن يقدم حصة في رأس المال، سواء كانت نقدية أو عينية أو عملاً.

٣. اقتسام الأرباح والخسائر:

يجب الاتفاق بين الشركاء على اقتسام الأرباح والخسائر بنسبة معينة.

٤. نية المشاركة:

أن يكون الهدف من العقد هو تحقيق الربح المشترك والتعاون لإدارته وتحقيقه.

٥. مشروعية الغرض:

يجب ألا يكون غرض الشركة مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة.

ثانياً: أنواع البطلان التي قد تلحق بالشركة:

١. البطلان المطلق:

يقع عندما تنعدم أحد أركان الشركة الجوهرية، مثل:

- انعدام الرضا
- عدم مشروعية الغرض
- غياب نية المشاركة

ويترتب عليه عدم وجود الشركة أصلاً، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب البطلان، ولا يزول بالإجازة.

٢. البطلان النسبي:

يقع عند وجود عيب في أحد أركان العقد (مثل الغلط أو الإكراه أو التدليس)، ويجوز فقط لمن وقع عليه العيب أن يطلب البطلان، ويصح بالإجازة.

٣. البطلان الخاص:

يتعلق بمخالفة قواعد خاصة كعدد الشركاء أو عدم القيد بالسجل التجاري.
غالبًا ما يمنح المشرع مهلة لتصحيح هذا البطلان قبل الحكم ببطلان الشركة.

□ خاتمة:

الشروط الموضوعية الخاصة تمثل جوهر كيان الشركة القانوني، وأي خلل فيها يؤدي إلى بطلان العقد بدرجات مختلفة، ويُميز القانون بين أنواع البطلان لحماية المعاملات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

□ السؤال (ج): تحدث عن الفرق بين الأسهم والسندات من حيث: التعريف – الخصائص – الحقوق التي تمنحها.

أولاً: التعريف:

• السهم:

هو جزء من رأس مال شركة المساهمة، يُمثل حق الشريك في الشركة، ويمنح حامله صفة شريك.

• السند:

هو صك يُثبت إقراض مال للشركة من قبل حامله، ويُعد دينًا على الشركة، ولا يمنح حامله صفة الشريك

حل امتحان التجاري:-

السؤال الأول: أكمل:-

(١)-الصغر، الوفاة.

(٢)-١٨، صحيحة

(٣)-تعدد الشركاء، الاشتراك في رأس المال، اقتسام الأرباح والخسائر، توافر نية المشاركة.

(٤)-طريقة التقديم، طريقة الإطلاع.

(٥)-الأسهم، والسندات، وحصص التأسيس.

(٦)-القيد بالسجل التجاري، الإمساك بالدفاتر التجارية، ٢٠ ألف جنيه.

(٧)-دائن، أرباح، شريك، أرباح.

السؤال الثاني: أعد كتابة العبارات:-

- (١)-يتكون رأس مال شركة التضامن من حصة نقدية وحصة عينية.
- (٢)-تصرفات السفية الدائرة بين النفع والضرر تكون قابلة للبطلان.
- (٣)-نية المشاركة من الأركان الموضوعية الخاصة في شركات الأشخاص والأموال.
- (٤)-اتفاق طرفي العقد المصدر الأول من المصادر الإلزامية للقانون التجاري.
- (٥)-عدم شهر الشركة يجعلها باطلة بطلاناً من نوع خاص.
- (٦)-الحد الأدنى لعدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة هو اثنان فقط.
- أو الحد الأدنى لعدد الشركاء في شركة المساهمة ثلاثة فقط.

أولاً: سؤال أكمل العبارات الآتية بما يناسبها:

١. ينقسم القانون التجاري من حيث المصدر إلى:
➤ قانون تجاري موضوعي وقانون تجاري شكلي.
٢. يُعد العمل تجاريًا بالتبعية إذا كان مدنيًا في الأصل ولكنه يصدر من تاجر بشأن تجارته.
٣. من أمثلة الأعمال التجارية المنفردة:
➤ الشراء بقصد البيع، السمسرة، الأوراق التجارية كالسند لأمر والشيك.
٤. يكتسب الشخص صفة التاجر إذا زاول عملاً تجاريًا على سبيل الاحتراف وبصفة مستقلة وله أهلية.
٥. لا يجوز للقاصر المأذون مزاوله التجارة إلا بإذن من المحكمة المختصة.
٦. تنقسم الالتزامات المهنية للتاجر إلى:
➤ قيد في السجل التجاري، مسك دفاتر تجارية، حفظ المراسلات.
٧. تتكون الدفاتر التجارية الإلزامية من:
➤ دفتر اليومية، دفتر الجرد.
٨. من شروط صحة الدفاتر التجارية:
➤ الترقيم، الختم من السجل التجاري، عدم وجود كشط أو شطب.
٩. من الشروط الموضوعية الخاصة لعقد الشركة:

➤ تعدد الشركاء، تقديم الحصص، نية المشاركة، الغرض المشروع.

١٠. تنقسم الشركات التجارية إلى:

➤ شركات أشخاص، شركات أموال، وشركات ذات طبيعة مختلطة.

١١. من أنواع شركات الأشخاص:

➤ شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة.

١٢. من خصائص شركة التضامن أنها تقوم على الاعتبار الشخصي.

١٣. تتكون شركة التضامن من شركاء متضامنين يسألون عن ديون الشركة مسؤولية شخصية وتضامنية.

١٤. في شركة التوصية البسيطة يوجد نوعان من الشركاء:

➤ شريك متضامن، وشريك موصي.

١٥. شركة المساهمة تقوم على الاعتبار المالي وليس الشخصي.

١٦. رأس مال شركة المساهمة يتكون من أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول.

١٧. من أنواع رأس المال في شركة المساهمة:

➤ رأس المال المصدر، ورأس المال المكتتب به، ورأس المال المدفوع.

١٨. الأسهم تمنح صاحبها صفة الشريك، بينما السندات تمنح صاحبها صفة الدائن.

١٩. من حقوق صاحب السهم:

➤ الربح، التصويت، حضور الجمعيات، المشاركة في التصفية.

٢٠. تنقسم الأسهم من حيث الحقوق المالية إلى:

➤ أسهم عادية وأسهم ممتازة.

٢١. القيمة الاسمية للسهم هي القيمة المدونة على السهم، والقيمة السوقية هي القيمة المتداولة في البورصة، أما القيمة الحقيقية فهي نصيب السهم من صافي أصول الشركة.

٢٢. الحد الأدنى لعدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة هو شخص واحد، والحد الأقصى هو خمسون شريكاً.

٢٣. لا يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة إصدار أسهم أو سندات.

٢٤. تتكون حصص الشركة ذات المسؤولية المحدودة من حصص نقدية أو عينية فقط ولا تقبل الحصص بالعمل.

□ ثانيًا: سؤال "صحح العبارات الآتية":

١. الشخص يكتسب صفة التاجر إذا مارس العمل التجاري مرة واحدة.

✗ خطأ: يكتسب صفة التاجر إذا مارسه على سبيل الاحتراف وبصفة منتظمة.

٢. لا يُشترط تعدد الشركاء لتكوين الشركة.

✗ خطأ: يُشترط تعدد الشركاء، إلا في شركة الشخص الواحد.

٣. دفتر اليومية ليس من الدفاتر التجارية الإلزامية.

✗ خطأ: دفتر اليومية من الدفاتر الإلزامية التي يجب على التاجر مسكها.

٤. الأسهم والسندات كلاهما يمثلان ملكية في الشركة.

✗ خطأ: الأسهم تمثل ملكية، بينما السندات تمثل دينًا.

٥. شركة التضامن شركة أموال تقوم على الاعتبار المالي.

✗ خطأ: شركة التضامن شركة أشخاص تقوم على الاعتبار الشخصي.

٦. رأس مال شركة المساهمة لا يتجزأ إلى أسهم.

✗ خطأ: يتجزأ إلى أسهم متساوية القيمة.

٧. الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة يحق له الإدارة.

✗ خطأ: الشريك الموصي لا يباشر الإدارة.

٨. يجوز تداول حصص الشركاء في شركة ذات مسؤولية محدودة بحرية.

✗ خطأ: تداول الحصص فيها يخضع لقيود قانونية وموافقة باقي الشركاء.

٩. شركة المساهمة لا يجوز لها طرح أسهمها في الاكتتاب العام.

✗ خطأ: شركة المساهمة يجوز لها طرح أسهمها للاكتتاب العام.

١٠. الشريك في شركة التضامن لا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود حصته.

✗ خطأ: الشريك يسأل مسؤولية شخصية وتضامنية وغير محدودة عن ديون الشركة